



ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

вул. Конопницької, 3, м. Львів, 79005 тел. (032) 276 45 92, тел./факс (032) 275 60 37,
e-mail: doz@loda.gov.ua, web: <https://loda.gov.ua>
Код ЄДРПОУ 02013047

№ _____

на № _____ від _____

**Керівникам закладів
охорони здоров'я області**

***Про лист Міністерства економіки
України щодо втрати чинності
Господарського кодексу України
та змін з даного приводу у
закупівельному законодавстві України***

Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації висловлює Вам свою повагу та з метою надання допомоги закладам охорони здоров'я в частині проведення публічних закупівель товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів повідомляє, що згідно з частиною третьою статті 17 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України від 9 січня 2025 року № 4196-IX “Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб” (далі – Закон № 4196-IX) Господарський кодекс України (далі - ГК України) визнано таким, що втратив чинність, з дня введення в дію цього Закону 28 серпня 2025 року.

Водночас, Законом № 4196-IX передбачено внесення змін до низки нормативно-правових актів та трирічний перехідний період, а правовідносини, які регулювалися положенням ГК України, починаючи з 28 серпня 2025 року регулюються Цивільним кодексом України (далі - ЦК України) та спеціальними законами.

Також, з даного питання з метою надання практичної допомоги та роз’яснень основних положень Закону України від 9 січня 2025 року № 4196-IX “Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб” в частині змін у закупівельному законодавстві України, в додатку до цього листа надсилаємо Вам до відома та використання в практичній роботі лист Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 05.09.2025 №3323-04/60011-06 «Щодо втрати чинності Господарського кодексу України».

У цьому листі Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України нагадує що Закон України “Про публічні закупівлі” (далі



Львівська ОДА
№22-4227/0/2-25 від 22.09.2025
КЕП: ЛІТВІНСЬКА Н. Є. 22.09.2025 13:53
5E984D526F82F38F0400000F0341F01356DAD06

Львівська ОДА
арк.1 №22-4227/0/2-25
від 22.09.2025



- Закон) визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад.

Починаючи з 19.10.2022 на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), проводять закупівлі відповідно до Особливостей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (із змінами) (далі – Особливості), яка прийнята Урядом на виконання вимог Закону.

Згідно з пунктом 3 Особливостей замовники, що зобов'язані здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до Закону, проводять закупівлі з урахуванням цих особливостей та з дотриманням принципів здійснення публічних закупівель, визначених Законом, а відповідно до пункту 28 Особливостей тендерна документація формується замовником відповідно до вимог статті 22 Закону з урахуванням цих особливостей.

Згідно з статтею 22 Закону у тендерній документації зазначаються такі відомості, як, зокрема, проект договору про закупівлю з обов'язковим зазначенням порядку змін його умов.

Відповідно до пункту 17 Особливостей договір про закупівлю за результатами проведеної закупівлі згідно з пунктами 10 і 13 цих особливостей укладається відповідно до Цивільного і Господарського кодексів України з урахуванням положень статті 41 Закону, крім частин другої - п'ятої, сьомої - дев'ятої статті 41 Закону, та цих особливостей.

Згідно з пунктом 19 Особливостей істотні умови договору про закупівлю, укладеного відповідно до пунктів 10 і 13 (крім підпунктів 13 та 15 пункту 13) цих особливостей, не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків, визначених цим пунктом.

Міністерство констатує що, у разі придбання товарів, робіт та послуг у спосіб згідно з пунктами 10 і 13 Особливостей, такі договори укладаються, зокрема відповідно до ЦК України та з урахуванням особливостей, визначених у тому числі пунктом 19 Особливостей.

Водночас у листі Міністерство звертає увагу замовників, що у зв'язку з набранням чинності Закону № 4196-IX їм слід привести у відповідність тендерну документацію та проекти договорів про закупівлю щодо відкритих торгів, оголошених ними після втрати чинності ГК України, та вилучити посилання на положення ГК України, замінивши їх на положення з ЦК України або інших спеціальних законів, що регулюють відповідні правовідносини.

Водночас повідомляється, що чинні договори про закупівлю, укладені до 28.08.2025, виконуються у повному обсязі до закінчення строку дії такого договору, а зміна істотних умов таких договорів здійснюється відповідно до пункту 19 Особливостей, у випадках та порядку, що були передбачені проектом договору та договором про закупівлю з урахуванням Особливостей.

Зважаючи на вище викладене, з огляду на важливість забезпечення застосування закладами охорони здоров'я вимог чинного законодавства України

у сфері публічних закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти, просимо Вас ознайомитися з описаними вище Законом України від 9 січня 2025 року № 4196-IX “Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об’єднань юридичних осіб” та листом Міністерства економіки України від 05.09.2025 №3323-04/60011-06 «Щодо втрати чинності Господарського кодексу України», розглянути їх та довести до відома і врахування в роботі особами, уповноваженими у Ваших закладах охорони здоров’я за проведення закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.

Додаток: Лист Міністерства економіки України від 05.09.2025 №3323-04/60011-06 «Щодо втрати чинності Господарського кодексу України» на 5-и арк.

Директор

Наталія ЛІТВІНСЬКА